

มิได้ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนจำนองหรือการแจ้งตามประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ควรพิจารณาจากสภาพของอาคารที่แท้จริงและการใช้ประโยชน์ เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้วนั้น กรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานนั้น ต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร แต่จากสภาพอาคารพิพาทดังกล่าว เป็นเพียงอาคารสำนักงานชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีองค์ประกอบใดที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นอาคาร ที่ทำการประกอบธุรกิจประเภทใด และต่อมามีสภาพการใช้เป็นที่อยู่อาศัย จึงเห็นได้ว่าอาคารพิพาท ดังกล่าวมิใช่อาคารสำนักงานตามความหมายของข้อ ๑^{๙๙} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่ออาคารพิพาทดังกล่าว เป็นอาคารที่อยู่อาศัย การที่ผู้ฟ้องคดีขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารพิพาท นั้น จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามข้อ ๒ (๗) (ฎ)^{๑๐๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น อาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ ๐.๐๑ ของราคา ประเมินทุนทรัพย์ เมื่อที่ดินพร้อมอาคารพิพาทดังกล่าว มีราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๘,๕๕๔,๕๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ คิดเป็นเงินจำนวน ๘๕๕.๔๖ บาท การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากผู้ฟ้องคดี

^{๙๙} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็น การอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

“สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(ฎ) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองเฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๐.๐๑

ฯลฯ

ฯลฯ



ในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗๑,๐๙๑.๒๐ บาท ซึ่งเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๖๒)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

มาตรา ๑๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้างชำระภาษีและมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน การที่กรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ออกประกาศอายัดที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว เพื่อนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระภาษีอากรที่ค้าง จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์จำกัด ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ร. ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องพร้อมหลักประกันในสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัท ร. โดยลูกหนี้ของบริษัท ร. ที่นำที่ดินมาเป็นหลักประกันนั้นจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่ออำพรางสัญญากู้ยืมเงินไว้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร โดยให้อายัดที่ดินที่มีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง และบันทึกการอายัดในทะเบียนที่ดินดังกล่าวของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้างชำระภาษีอากร แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศอายัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบันทึกการอายัดในทะเบียนที่ดินดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาว่า การประเมินภาษีอากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้างชำระภาษี กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้างชำระภาษีอากร



ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรตามข้อ ๔^๒ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและมีสิทธิครอบครองในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดินตามมาตรา ๑๓๗๓^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอสังหาริมทรัพย์และเป็นสิทธิอันมีอยู่ในทรัพย์สินที่อายัดได้ตามข้อ ๗^๔ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒^๕ แห่งประมวลรัษฎากร

^๒ ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ผู้ค้างภาษีอากร” หมายความว่า บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร

“ภาษีอากรค้าง” หมายความว่า ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามประมวลรัษฎากรและหรือรายได้อื่นที่กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บ เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วมิได้เสียหรือนำส่ง

“อายัด” หมายความว่า การสั่งให้ผู้ค้างภาษีอากรและหรือบุคคลภายนอกมิให้จำหน่าย จ่าย โอน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้ รวมตลอดถึงการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้นำส่งทรัพย์สิน หรือชำระหนี้แก่ผู้ค้างภาษีอากร และหรือให้ส่งมอบ หรือชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานเพื่อเป็นค่าภาษีอากร ณ ที่ซึ่งผู้มีอำนาจออกคำสั่งอายัดกำหนด

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๗๓ ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

^๔ ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๗ ทรัพย์สินที่อายัดได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๘๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งได้แก่

- (๑) อสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่าง
- (๒) อสังหาริมทรัพย์
- (๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยู่ในทรัพย์สิน และ
- (๔) เงิน

ทรัพย์สินที่มีสภาพหรือลักษณะที่ยึดได้ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก็ให้อายัดได้ตามระเบียบนี้

^๕ ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖

มาตรา ๑๒ ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลักษณะนี้เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือนำส่ง ให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง

เพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อำนาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอมีอำนาจเช่นเดียวกับอธิบดีตามวรรคสองภายในเขตท้องที่จังหวัดหรืออำเภอนั้น แต่สำหรับนายอำเภอนั้น จะใช้อำนาจสั่งขายทอดตลาดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุวัติธรรมนูญ



ออกประกาศอายัดที่ดินที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินหรือมีสิทธิครอบครองในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระภาษีอากรค้าง จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่อ้างว่าที่ดินที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและมีสิทธิครอบครอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัท ร. นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการดำเนินการเกี่ยวสัญญาซื้อขายที่ดินแต่อย่างไร ส่วนที่อ้างว่าสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญากู้ยืมเงิน นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรและดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถอายัดที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระภาษีอากรค้าง เพราะเหตุสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับลูกหนี้เป็นโมฆะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นตามมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อการดำเนินการออกประกาศอายัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บันทึบการอายัดในทะเบียนที่ดินดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งการสั่งอายัดที่ดิน อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๙^{๑๗} ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๗/๒๕๖๑)

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด และเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

ผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย

^{๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๕ การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน

ข้อ ๑๙ กรณีที่ศาลสั่งยึดหรืออายัดที่ดิน หรือกรณีผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย เช่น ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ แจ้งการสั่งยึดหรืออายัดที่ดินมายังพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ลงบัญชีอายัดตามข้อ ๓ และปิดปะคำสั่งห้ามโอน ตามข้อ ๑๗ (๒) พร้อมทั้งให้ลงชื่อส่วนราชการ เลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่แจ้งมาในบัญชีอายัดทั้งสองบัญชีในช่อง ๔ (คำขอ)



บทที่ ๒๙

คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

- กรณีการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง และต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒ ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ ๒.๑.๒ ระบุว่า ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ กรณีจึงเห็นได้ว่าแนวทางการลงทะเบียนดังกล่าวในส่วนที่กำหนดให้รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นการกำหนดแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่อาจอ้างแนวทางดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุได้ขอลงทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ



พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว ผู้สูงอายุย่อมมีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งแต่มียายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลน่าน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจากเทศบาลนครหาดใหญ่ตลอดมาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้กรอกข้อมูลตามแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน่าน้อยให้ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน่าน้อยอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายหลังจากที่ย้ายภูมิลำเนา มาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน่าน้อย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีพิเศษในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจากผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวม ๑๒ เดือน เป็นเงินจำนวน ๗,๒๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ตั้งแต่มียายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตของผู้ถูกฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ผู้ฟ้องคดีต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อนสิ้นปีงบประมาณ



ตามข้อ ๘^๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอลงทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้กรอกคำขอลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการยื่นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ถือปฏิบัติโดยอาศัยแนวทางตามข้อ ๘ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับหนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๓๗.๓/ว ๕๑๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพโดยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น เห็นว่า ข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง และต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒ ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ ๒.๑.๒ ระบุว่า ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ กรณีจึงเห็นได้ว่า แนวทางการรับลงทะเบียนดังกล่าวในส่วนที่กำหนดให้รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

^๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นการกำหนดแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างแนวทางดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ขอลงทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวมเป็นเงินจำนวน ๗,๒๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวมเป็นเงินจำนวน ๗,๒๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๘/๒๕๖๑)

ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญรายเดือนเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท นั้น แม้จะฟังได้ว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฉบับดังกล่าว แต่เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ โดยข้อ ๖ (๔) กำหนดให้ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ “ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ข้าราชการบำนาญจึงขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๖ (๔)

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



ของระเบียบดังกล่าว การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ข้าราชการบำนาญ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญครูได้รับเงินบำนาญเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีรายชื่อสำรองผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วพบว่า มีผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง ระงับสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ระงับสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้ขาดคุณสมบัติซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านการระงับสิทธิดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกระงับสิทธิ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญครู ได้รับเงินบำนาญเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีรายได้ประจำเป็นรายเดือน แต่โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของการมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพไว้โดยเฉพาะ และในขณะนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุนั้น ผู้ฟ้องคดีมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ กรณีจึงต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพและเป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๖^๓ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีรายชื่อสำรองผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา จึงเป็นการรับเงินดังกล่าวไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมากรมพลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยจะอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕^๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ กำหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าว โดยตีความคำว่า “รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ” หมายความว่า ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำเป็นรายเดือน หรือรายปี และไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นใดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบดังกล่าว สิทธิในการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดีจึงสิ้นสุดลง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการตามข้อ ๑๓ วรรคสาม^๕ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง^๖ ของระเบียบเดียวกัน

^{๓-๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ข้อ ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป

ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่น และให้สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ถึงแก่กรรม

(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๒) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ดำเนินการตามข้อ ๘ วรรคสอง ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นส่งทอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อสั่งถอนถอนรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดีในงวดเบิกจ่ายถัดไป แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้ดำเนินการมีคำสั่งระงับสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงยังสามารถรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีรายชื่อสำรองผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ต่อไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการมีคำสั่งระงับสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้บังคับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยข้อ ๓ กำหนดให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน และข้อ ๖ (๔) กำหนดให้ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญครู ได้รับเงินบำนาญเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากบทเฉพาะกาลข้อ ๑๗^๘ ของระเบียบดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง ระงับสิทธิการรับเงิน

^๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๑๗ ระเบียบนี้มีให้กระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ระงับการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔/๒๕๖๒)



บทที่ ๓๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

๒.๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
กรณีต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีเกี่ยวกับป่าไม้

บุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ หากบุคคลนั้นได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว การพ้นจากตำแหน่งย่อมอยู่ภายใต้การบังคับตามมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ที่มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ นายอำเภอ แม้กฎหมายจะไม่ได้บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้โดยตรง แต่เมื่อนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอจึงเป็นผู้มีอำนาจที่จะวินิจฉัยให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่สำหรับคำสั่งที่ให้บุคคลดังกล่าวคืนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ได้รับไปก่อนวันที่มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนั้น โดยที่ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดบัญญัติให้อำนาจนายอำเภอในการเรียกเงินค่าตอบแทนคืนจากบุคคลดังกล่าว คำสั่งของนายอำเภอเฉพาะในส่วนที่เรียกเงินคืนจึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาร่วมกันทำไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ได้สัมปทานป่าไม้ตามกฎหมาย ศาลจังหวัดอุดรธานีลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีทั้งสองและปรับ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ต่อมา นางสาว น. ตัวแทนราษฎรบ้านหินฮาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอกุมภวาปี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้รายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอำเภอกุมภวาปี ที่ ๔๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และมีคำสั่งอำเภอกุมภวาปี ที่ ๔๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินตอบแทนตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับไปตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒^๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

^๑ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก

(๓) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน

(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ



หากบุคคลนั้นได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ก็จะอยู่ภายใต้การบังคับตามมาตรา ๑๔ (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนกรณีบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก็จะอยู่ภายใต้การบังคับ

(๕) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วิกจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ดิตยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๗) ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทำงานประจำ

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศิลปกรรม กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก

(๑๔) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้

(๑๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

^๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามิใช่ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๕)

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีได้บัญญัติถึงผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง แต่เมื่อนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอจึงเป็นผู้มีอำนาจที่จะวินิจฉัยให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าศาลจังหวัดอุดรธานีมีคำพิพากษาถึงที่สุด ลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีทั้งสองและปรับ โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันทำไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้และไม่ได้รับสัมปทานป่าไม้ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการถูกดำเนินคดีในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ อันมีลักษณะต้องห้ามไม่อาจเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เช่นเดียวกันจึงต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพราะเหตุขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเช่นกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการรับรองยืนยันการพ้นจากตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่ง จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นคำสั่ง

^๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๘

ฯลฯ

ฯลฯ

นอกจากออกจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ หรือเพราะเหตุเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗)

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่จนเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๗ ข. (๑)^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สारวตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่การมีคำสั่งเรียกเงินค่าตอบแทนคืนนั้น มิได้มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะมีคำสั่งเรียกเงินค่าตอบแทนคืนจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งให้คืนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ได้รับไปตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ คำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ได้รับจึงมิได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและไม่อาจมีผลใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงชอบด้วยกฎหมายเฉพาะในส่วนคำวินิจฉัยที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่ง แต่ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าตอบแทนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕/๒๕๖๒)

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สारวตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๗ การจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สारวตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข. ผู้ใหญ่บ้าน

(๑) กรณีขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ออก

ฯลฯ

ฯลฯ



๒.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

(๑) การย้ายชื่อบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ามามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยไม่ได้มีการอาศัยอยู่จริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือก โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งการกระทำความใดจะเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ย่อมต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจมีได้หลายรูปแบบ หลายวิธีการ ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นการกระทำตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เพียงเท่านั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายชื่อของบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ามา ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อยู่อาศัยจริงจำนวน ๑๒ ราย เพื่อให้บุคคลทั้ง ๑๒ ราย มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน และในวันเลือกผู้ใหญ่บ้านบุคคลดังกล่าว ได้ไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงถือได้ว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้เป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งได้

บทบัญญัติมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ผู้ใหญ่บ้านโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง นั้น เป็นเพียงระยะเวลาที่กฎหมายมีเจตนาให้มีผลเป็นการเร่งรัด การปฏิบัติราชการเท่านั้น หากใช้เป็นระยะเวลาบังคับเด็ดขาดว่าหากสั่งเมื่อพ้นเวลา เก้าสิบวันแล้ว จะมีผลทำให้คำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอเมืองสกลนครได้ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่ามะแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงชน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือก ๒ ราย คือ นาย ศ. ผู้สมัครหมายเลข ๑ และผู้ฟ้องคดี ผู้สมัครหมายเลข ๒ โดยผลการเลือกปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้คะแนนแตกต่าง จากนาย ศ. เพียง ๑๓ คะแนน ต่อมา นาย ศ. ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน



ดังกล่าวโดยอ้างว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ย้ายรายชื่อบุคคลภายนอกจำนวน ๑๓ ราย เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลงชน โดยที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงแต่เป็นการย้ายเพื่อหวังผลในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอเมืองสกลนครจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่า ก่อนมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้มีบุคคลภายนอกย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีของบิดาผู้ฟ้องคดี และของญาติผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๒ ราย โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงและในวันเลือกผู้ใหญ่บ้านบุคคลดังกล่าวได้ไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วย ส่วนอีก ๑ ราย ได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยจริงโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว นายอำเภอเมืองสกลนครจึงรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการสอบสวนแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลงชน เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การย้ายชื่อบุคคลอื่นจากภายนอกหมู่บ้านของราษฎรหมู่ที่ ๑ ตำบลงชน จำนวน ๑๒ ราย เป็นกรณีการย้ายเข้ามาเพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง บุคคลดังกล่าวจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และการที่บุคคลทั้ง ๑๒ ราย ซึ่งย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี ของบิดาผู้ฟ้องคดี หรือญาติของผู้ฟ้องคดี ได้ไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผลการเลือกปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีชนะการเลือกโดยได้คะแนนแตกต่างจากนาย ศ. เพียง ๑๓ คะแนน การย้ายชื่อของบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ามาในหมู่บ้านจำนวน ๑๒ ราย ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่ามีผลโดยตรงต่อการเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงถือได้ว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้

^๖ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือก
- (๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๔) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก



เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง” แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านกฎหมายได้วางหลักเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งการกระทำอย่างไรจะเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมย่อมต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจมีได้หลายรูปแบบหลายวิธีการ แม้ข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดการกระทำที่ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมไว้ในข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบฉบับเดียวกันก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นการจำกัดว่าเฉพาะการกระทำดังกล่าวจะทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการกระทำอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบดังกล่าว และก่อให้เกิดผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วผู้มีอำนาจย่อมมีอำนาจดำเนินการวินิจฉัยและดำเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ได้ ส่วนกรณีที่บทบัญญัติมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือก

^๗ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓ การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้กระทำโดยวิธีลับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสามคน และราษฎรมีสหสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของราษฎรในหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

การแต่งตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อราษฎรส่วนใหญ่เลือกผู้ใดเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้นายอำเภอออกคำสั่งเพื่อแต่งตั้งและให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่ผู้รับเลือกมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ เมื่อนายอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามวรรคสี่ได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวน และถ้าผลการสอบสวนได้ความตามที่มีผู้คัดค้าน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง

การพ้นจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านตามวรรคห้า ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านได้กระทำการไปในขณะที่ดำรงตำแหน่ง

^๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๘๘ เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ทำคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง

